

【제 목】 : 정보공개심의회 운영 관리 불합리(권고)

【내 용】

- 빅데이터실은 국민의 알권리를 보장하기 위해 우리 원이 보유·관리하고 있는 정보를 국민이 청구하는 경우 적극적으로 제공하는 정보공개제도 업무를 담당하고 있으며,
 - 정보공개업무의 세부처리 기준을 명시한 「정보공개업무 운영지침」(이하 “운영지침”) 제7조에 따라 정보공개여부를 심의하기 위해 정보공개심의회(이하“심의회”)를 설치·운영하고 있다.
- 심의회는 처리부서*에서 해당 정보의 공개 또는 제공 여부를 결정하기 곤란한 사항, 「운영지침」 제14조에 따라 제기된 이의신청, 기타 정보의 공개 및 제공업무의 운영에 관하여 심의회의 심의가 필요하다고 위원장이 결정한 사항 등을 심의한다.
 - * 처리부서: 해당 정보의 생산, 취득 및 공개처리·관리 등을 담당하는 부가 속한 실 및 지원
- 한편, 「운영지침」에 따라 심의회는 위원장 1인을 포함하여 9인 이내의 위원으로 구성하되, 위원은 우리 원의 정보공개 대상 관련 부서의 장 중에서 내부위원 3인, 외부전문가 5인으로 구성하고 있으며,
 - 심의안건과 직접적 이해관계가 있는 위원은 위원회에 출석할 수 없다고 규정하고 있다.

☞ **참고자료: 【정보공개업무 운영지침】**

제7조(정보공개심의회) ① 정보공개 여부를 심의하기 위하여 심사평가원에 정보공개 심의회(이하 “심의회”라 한다)를 설치·운영한다.
 ② 심의회는 위원장 1인을 포함하여 9인 이내의 위원으로 구성하되 위원장은 주관부서의 장으로 한다.
 ③ 심의회의 위원은 심사평가원 직원 및 외부전문가로 구성하되, 심사평가원 직원은 정보공개 대상 관련 부서의 장 중에서 3인을, 외부전문가는 정보공개에 전문적인 식견을 가진 의약단체, 시민·소비자 단체, 학계 또는 연구단체 등에서 추천하는 자중에서 5인을 심사평가원의 원장(이하 “원장”이라고 한다)이 지명 또는 위촉한다. 이 경우, 외부 전문가인 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.
 ④ 심의회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 처리부서의 요구가 있는 경우 위원장이 소집하고 위원장이 그 의장이 된다. 이 경우 심의회 위원장은 심의회 개최일 3일전에 일시·장소 및 안건을 각 위원에게 통지함을 원칙으로 한다.
 ⑤ (생략)
 ⑥ 심의회의 심의사항은 다음 각 호의 어느 하나와 같다.
 1. 처리부서에서 해당 정보의 공개 또는 제공 여부를 결정하기 곤란한 사항
 2. 제14조에 따라 제기된 이의신청.
 가 ~ 라 (생략)
 3. 기타 정보의 공개 및 제공업무의 운영에 관하여 심의회의 심의가 필요하다고 위원장이 결정한 사항
 ⑦ ~ ⑧ (생략)
 ⑨ 심의회의 위원은 정보공개 심의·결과와 관련하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 되며, 심의안건과 직접적 이해관계가 있는 위원은 위원회에 출석할 수 없다.
 ⑩ (생략)
제14조(이의신청) ① 청구인이 정보공개와 관련하여 심사평가원의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 불복이 있거나 정보공개 청구 후 20일이 경과하도록 정보 공개 결정이 없는 때에는 심사평가원으로부터 정보공개여부의 결정 통지를 받은 날 또는 정보공개 청구 후 20일이 경과한 날로부터 30일 이내에 심사평가원에 별지 제8 호서식에 의하여 이의신청할 수 있다. ② ~ ⑤(생략)

- 이에, 감사기간 동안 비공개 또는 부분 공개 결정에 대해 청구인이 이의신청을 제기하여 개최된 심의회 현황을 검토한 결과,
- 총 5건의 심의회 개최 건 중 【표 3】 ‘심의안건 처리부서와 참석자 현황’에서와 같이 심의안건을 처리한 부서의 장이 심의회의 내부위원으로 참석한 4건을 확인하였다.

【표 3】 심의안건 처리부서와 참석자 현황

회의명	일자	심의안건 처리부서	정보공개 여부	참석자	
				외부위원	내부위원
2017년 제1차 정보공개심의회	2017.2.20.	★지원 운영부	부분공개	A, B	H, I, J(★지원장)
2017년 제2차 정보공개심의회	2017.5.12.	◇지원 운영부	비공개	A, F, G	H, I, K, L(◇지원장)
2017년 제3차 정보공개심의회	2017.12.7.	◆부	비공개	A, B, C, D, E	M, N(K 대리 참석, ◆부장)
2018년 제1차 정보공개심의회	2018.2.1.	★지원 운영부	부분공개	C, D	M, I, O(★지원장)

- 이의신청은 처리부서의 비공개 또는 부분 공개 결정에 대하여 불복이 있거나 정보공개 청구 후 20일이 경과하도록 정보공개 결정이 없는 경우에 청구인이 할 수 있는 권리구제 절차로,
 - 기존 정보공개 청구건의 처리부서의 장은 해당 건에 대한 1차 의사결정자로 심의안전과 이해관계가 있는 바, 심의회 내부위원 선정 시 배제하는 것이 타당하였을 것으로 판단된다.
- 이에 대해, 빅데이터실에서는 심의회 운영 시 처리부서 관련자의 의견 진술 등을 위한 참석이 필요하다는 의견을 제시하였다.
- 따라서, 처리부서 관련자는 위원이 아닌 참고인, 의견 진술인 등으로 참석할 수 있도록 방안마련이 필요하다.

【조치할 사항】

- 정보공개심의회 운영 시 처리부서 관련자는 위원이 아닌 참고인, 의견 진술인 등으로 참석할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.